

מסורת הש"ם

(א) ע"י פסחים לד, ב, (ב) תוספתא פ"ג ה"א, (ג) פסחים טו ו' וב"ה, (ד) ע"י חולין נה א,

עין משפט

גר מצוה

”א מיי” פקח י”ח ממיא הלי”א טור שו”ע יו”ד סימן ק’ סעיף ג’

”א ב מיי” שם הלכה יז טור שו”ע שם סימן קכ’

נוסחת הבבלי

(א) ח”י חיה בשם ר”י כו’ (ב) ר”י בר מנחם כו’ ר”י בר מנחם כו’ (ג) ר”א בר מנחם כו’ ומפיק לשוקיה ח”י כו’ מנחן קופר בני טנחא כו’ בר גס מחים משוי בשר אסקופסמיה גו נהרא אינשיתא ופליק ל”י כו’ בשוקא טעין קופר כו’

הנהגות הגר"א

[א] ה"ג היסח הדעת פסול וטעון עיבור זורה. וה"פ דהא איכא למי' דס"ל היסח הדעת פסול הגוף היו שהוא מעלה בקדשים שנשפלים בכך ואפילו יואל אליהו ויאמר שלא נטמא כל אופן הימים שהסיון דעמו מהן אין שומעין לו ולכן מ"ד לא בעי עיבור זורה בפסול דהיסח דעת ור' הושעיא ס"ל כלידך מ"ד דהיסח הדעת פסול טומאה היו מחשש שמה נטמא ויכין דלא חוזה ליה שטמא אלא חששא בעלתא לכן ח"א לשרפה אלא עיבור זורח שמה לא נטמא חזו' דלמך פסול וטעון עיבור זורה: [ב] ח"י יוסי ויחזק לאכילן אפי' את יבול כו' בר לשרפה אין את יבול שמה לא נתקלקל' זורחו לטוס כן כו' כב"י: [ג] ז"ל אית ליה דהא היא דלמי' יוחנן כו'. כלומר שגורמו דברי ר' יוחנן שהיזר מנחל דיר נהר דלא רלתי שנכרי מוילא בשר נבילה: [ד] תיבת ר' נחמק:

ציון ירושלים

ס' קבת ויחזמי' וקדוה חושן ושובענ' [נתיבות] ודוק היטב:
הדבין דעת טעון עיבור גזירה. עיין סו"פ הגויג' דין כ"א מ"ש בזה בשם רובאן ודבריהם המהוין וכבר האריך בזה בס' שו"ת יתחק על גויגיה וע"י מ"מ פ"ח מנפשיה"ק הלי"ד שלא חזר מדברי הירושלמי ולא עיין ז"לים פסחים לדי"ד:

גליון הש"ם

[א] ע"י פסחים דף ג' ע"א וז"ע אמאי מקשה שם מברייתא ולא ממנחמי' דהבא ועי' ק"ע ד"ה וילוח וקשה א"כ אמאי בעי עיבור זורה בגמלא בירושלים הא הו' היסח הדעת: [ב] ע"י ק"ע ועי' חזקוני דף ז'ה ויבש"י שם מנואר לסיפך דלרב החמיסי' אסורות באכילה ואכירים נבלות ולכן עליהם ע"ש וז"ל גם כאן פי' מותרות לא ממש היינו שאינן מותרות לגמרי ודכוותה איכרים נבלות היינו דלף לוקין עליהן ודוק: [ג] ע"י כתובות דף טו ע"א מ"ז' לר"י וכו' ההם לחומרא ע"ש וז"ע דמנואר נבלה בתשע מניות מוכרות נבלה דלמחנין כל קבוע מע"מ"ף אף לקולא. ועי' ספ"ק ביו"ד סי' ק' ופי' שם סו"ט

יט:

קרבן

לחמיכות קטנות אלא הכשרות למכרן או לתת אותן לקדשה:
שחבשר מרובה. ואין חומשין בשכר לחמיכות קטנות אלא מבישלים אותו איכרים איכרים:
גב' ופריך לא זורבא. לא ה"ל למנח' למנחי אלא בזה הבית קדש דודאי מתרומות הלשכה נפל שהרי אין אדם רשאי לנכוס לשם כמעות זכורין בסדיקין:
חוקה שאין הכסף. הגוזר אין מוילא מעות מן הלשכה אלא אם כן מתחלף להכיל כל הגמלא בזה הבית חולין:
הסיע דעם. היסח הדעת מן הקדשים אע"י דפסולין טעוין עיבור זורה קודם שריפתו:
מסיפא אמרה כן. כלומר ממני' נמי דייקי:
ויאות. בתמיה וכי שפיר קאמרת דלמנח' בבתמי' אין הטעם משום היסח הדעת דכל שהוא בעזרה לא מיקרי היסח הדעת דליכא למיחש לשום טומאה והבא היינו טעמא דפסול שמה כבר נתעברה זורחו לפיכך טעון עיבור זורה ודאי אבל כל שנשפל בהיסח הדעת בודאי אפי' עיבור זורה אין לרי' לוקין עליה משום נבלה. דודאי נבלה חסיונות מוכרות לא ממש. דמותרות לאכול היו איכרים נבלות נבלות ממש דלוקין עליהם:
אם מיד אלד בשוגג. קשורות זו בזו מותרות דודאי נפלו חושש. ומסיפא אסורות כולן אבל אין לוקין עליו דכל קבוע כמחלה על מחלה דמי:
ולגמלאא סולנין אחר הרוב. דכל דפרשי מרובה פריש וכו'אלי טריפה הוא ולוקין עליו וכן אם הרוב כשריות אם פריש מותר אפילו באכילה:
נמנאל' ביד נכרי. בשר הנמנאל' ביד נכרי כאלו נמנאל' בזה"ר אם רוב טבחי ישראל מותר:
הוה מסמך. היה סמוך על רבי מנא וזהו נכרי א' חותך בשר מן הסוס ויואל' לחותך:
א"ל הא דלרי' נמנאל' ביד נכרי נמנאל' בשרי. ומותר אמאי ניחוש דלמנח' מן כהנתו חתך ואפי' מקולין וטבחי ישראל נינהו יש לאסורי:
א"ל הנכר אריי' רבי וואו שרלו הנכרי ויאל' מן הנקולין שבי ישראל כן מסמכין להסמיר:
חד בר גס וכו'. אדם אחד בציפורי הכן ליקח בשר מן הטבח ולא נמן לו:
א"ל לחד נכרי שיקח לו והצי' לו:
א"ל הרי בר גס לטבח לא לקסמי' בע"כ ממך שהנכרי הביא לו:
אמר. הטבח ולא בשר נבילה מכרתי לנכרי:
מעשה זה בא לפני רבי. ושאל לו אם נאמן הטבח לאסרו:
ואמר. רבי לאו כל כמיניה לאסור מקולין וציפורי וכן הוה הכשרו טריפה זו ביטם הבשר מותר:
רב ירד' לבבל ראה אותן שהן מקולין באיסור בשר לנתינו ביד נכרי והחמייר עליהם ואמר כל בשר שנמנעל מן העין וכדמסיק:

משנת אליהו

לחדך טעמא:
לא לריא' דלא בזה הבית קדש. בפסחים ו' א' בתום ד"ה בזה הבית הקדש בשם ר"י היך נמנאל' שמה אמר פי' הירואל לא יכנס בזה הבית כמעות הלזורין כשריטו ומילי דדוקא כשריטו כפרהסיא דנגלי הוא כמו היך לשחורה אבל כגנעם ערי והחיי"ט הביא הקוס' זו דוקא לפי' הא' של הע"כ כפי' בחרא דכריכות דלפומדנו הוה אור חולט שמיים זו מעות ודבריו מוכיחים דלפי' הב' שהוא פי' הרמב"ם שהוא גזר היטע' א"כ ל"ק דשרי ליק' כמעות כיון דבתמתי' לא מיייר באיסור ליק' שם עס מעות ושבגנא היא דהא הרמב"ם גופי' בחבורו פ"י מחל' הי' הלכה כ' פוסק דלחורי ליכנס כמעות זכורין כשריטו ולא באפומדנו ומנאל' נראה שהוא משום דתוספתא ערובא היא כפי' דכריות לא יכנס רגלן כו' אבל כ"מ כמעות זכורין כשריטו כו' ולא באפומדנו המגורה לו ממחוק משום שגמר רגלן כו' אבל כ"מ שזין למכור ולקון חסות' מעות כשריטו כו' וכ"ה בתום:
כ"מ כ"ו א' ואפשר דבאפומדנו ס"ל כפי' הרמב"ם ודלא אף הקדש ממתי' דדיפא לאקשי' מינה אם לא משום דתוספתא מפרסר מעות הקדש ממנה ואפשר דלגזר דתוספתא משמע דאפומדנו המגורה ממחוק ג"כ אסור משום כיוון דאסורא משום שגמלא כו' והכ"ה פי' מ"ש בתמתי' אפומדנו ושיטת רש"י דתוספתא' משמע דשריטת כמעות איירי אלא דזה כשריטו חוה באפומדנו המגורה ממחוק ורגילין לטוס בה מעות וכן פירק וגם בתמתי' כן ולדעת הרמב"ם א' ח"י גירסאמ' ג"כ ממחוק כמסופאא ז"ל דבתמתי' משיב לה למחילתא חריחא לא פירשו כגד היטע' מלבוש שטון תחת בגדיו לקבל היטע' ואין רגילין ליק' בו כ"א בגדו עליון ועליו וא"כ לא שייך המגורה ממחוק אלא דמחילתא אחרימי' הוא ומכיווי'ו אסורי' משום כיוון וחתה הפירוש דפליגי רש"י וטוס' עס הרמב"ם נראה דנתקלמו וספדרי שטיטעם כטורי' אסורי' אלא עס מעות ככל עינן דפסקת דכחור בר"ם מהל' כ"ה. וטעמא דכרת פריה' וז"ל הרמב"ם בתמתי' כמו דמשי' הסוגרין מחללין כמעות על הכהונה ומתעט נעש חולין ולא ימנא' להיון הבית קדש לכן שטיטעו כטורי' דפסקים עס טעמא דהואיל וטוק ירושלים לא קאי אשעי' דהר' הבית מירושלים בדיחא דשעת הרגל. דפרשי' בתמתי' טעמא דשעת הרגל משום שכל שיראל עס להס' את מעות מעשר בגזאם לעלות לרגל וכן בזה הבית ג"כ מעטמא דירוש' שאין שם רק חולין אלא כחל' לירושלים ובשאר ימות השנה ולכן פסק הרמב"ם ז"ל בבלותם מ"ש וז"ל פ"ר הי' הלכה כ' זו מעות הגמאלות בירושלים כו' הרי אלו חולין והאילו וטוק ירושלים מתקבצין ככל יום כו' בר"ה פ"ג אלא ימות השנה אלא ברגל הכל מעשר מעות הגמאלות לפי סוחר' כו' והגמאלות בזה הבית לעולם חולין שחוקמן מתרומת הלשכה שחלטו הגויזין על הכהונה. נרמין דבמחל' דהאילו דהואיל לא קאי רק אשאר ימות השנה. רק שג"ע למה לן טעמא על שאר ימות השנה בירושלים שזרז העיר חולין א"ל משום מחוק לרגל מהחירו ועי' בשיטת מקובצת לר' שאלא כ"מ"ם שם שכחז בשם הראב"ד דהעטם קאי על שאר ימות השנה כגלד דיעמא משמע הרגל נשארו נבלות וגם כ"ע לטוס השמיט הר"י"ף הרמב"ם כל סוגי' דפס' ששיפטס' חן ארזקומטו' אמורלי' בתיבה של חולין כו' ופסק הרמב"ם שם הלכה י"א כספתא דברייתא מינה של חולין כו' דאולתין בתר רובא וז"ע וישון היום' שהקשו היך נמנאל' שם בזה הבית חולין ממנו שהוא נגד סוגי' דירושלמי שהגזרין היו מחללין ולשיטתם י"א להס' להקשות אמאי בזה הבית אף ברגל חולין אלא מביאין עס מעות מעשר ג"כ לשיטתם שאינו אסור להביא מעות לשם רק דרך כיוון וז"ה שיטת רש"י וברש"י שגבר"י מפרסר משום כיוון ע"ש וז"ע דבעת הרמב"ם כ"ל:
ס"א היסח הדעת פסול וטעון עיבור זורה כו' כמ"ש בפסיוס. ועי' מה שפיר בקוטרס וכן נראה לו בדרו שזר טעם דרביי הגדול משום דכפסחים (י"ה א') פליגי בזה ר"י ור"י ורבי יוחנן ס"ל דפסול טומאה היו ור"י ורבי הושעיא דהבא כשיטתא דחז' קיימין דר"י מלמדיה הוא וטעם סברת דרבי דפרשי' דפסיוס בקוטרס דבעורה מסיפא דטומאה טורז דלמחנין כפסחים (י"ט ב') עזרה רה"ר היא ופסק בזה"ר טטור וכן הגמלא בירושלים ג"כ טורז מספק טומאה דמסקין בעירובין (ק"ה א') דירושלים רה"ר היא אחר שפרטו בה פרלות וכן מוכח סוגיא דפסחים (פ"י א') ועי' חוס' שם ד"ה תוחב כו' דיש איסור רה"ר בירושלים כו' לאחז שגפרלו בה פרלות ועיין שם כ' דלחפור דלורייתא כו' וז"ה הרמב"ם מהל' חת' ק"פ ח"ל י"ח אף אמ"ל דירושלים כרמלת היא בחולות הסהירות והמסקנות אלו עיין לדעת דין דהא פסק הרמב"ם בפרק כ' מהל' אבות הטומאה כ' ב' דכל שהוא כרמלת לעינן שבת רה"ר לעינן טומאה והוא כפי' דעניות וא"כ אף דליכא למיחש לטומאה פסק טומאה טורז עיר דין דין אלא משום דבד"ב דתמתי' שגמלא איכא למיחש שמה נתקלקלה זורחה כמעות חזו' דלמך וילוח כו' וברסין לשרפה כו' שמה לא כו' חזו דוקא למי"ד היסח הדעת פסול טומאה היו משא"כ למי"ד פסול הוא הו' אפשר לשרפה חיפק דהא לירידיה אפי' יואל אליהו ויאמר טטורה היא אין שומעין לו ולא עדין נמנאל' בעזרה וירושלים מחס' מלס אליהו כו' ודוחק לאוקמי' בדחויא דחיקא כחידאה דלא בהלכות כדדחיק כגבלי שם (ג' ב') הוי מנא ס"ל דלפי' פגול טעון עיבור זורה וכן נפסק למי"ד עדין עס כפסיוטו מעבור זורחו ומה מחוק לפי' פסק הרמב"ם כגל' פסולי המוקדשין פקח (י"ט הלכה ד') בשר הגמלא בעזרה איכרים עולות יו' והגמלא בירושלים הכל מעובר זורחו אלא ליתא חסות' מותר הוא תכז טעמא שמה נותר הוא כסוגיין דירושלמי וז' דמסקין טומאה ליתא למימר כגז' מקומות אלו לא בעזרה ולא בירושלים כדמבינא והאזין בעל משנה לנהך תכז שם שלא מלא דין או אלא רביט אם פסק כמ"ד היסח הדעת פסול טומאה או פסול הגוף ועיין למי"ד הרע"כ בתמתי' זו והיינו שכחז דלאכלא א"ל משום שכבר נפסקל בהיסח הדעת ונשאר כ"ע ועפי' מחי' דפרשי' דרבי הרמב"ם בזה הדין גופא מפורס' הוא דלר' היה פסק דהיסח הדעת טומאה אלא זורח כמעות חזו' דלמך פסול דמירושלמי והוא אלא כמ"כ דרש"י הרמב"ם ולא הרגיש בטעמו וביקע' גבז כבאן וכל עיין כגמא סוגיות ונדחק מאד:
חסיכות מותרות או כ"ל מותרות משום נבילה ולי' ס"ל מותרות באכילה דסתמא דסוגיין לרי' א"ל **לחד רובאי ואפיוני** לו'. כגבלי שם הואו כנחא דהוי א"ל לחבירי' א' חו' פסי' ממיא' א' חו' פסי' ממיא' א"ל חלי' משפירי שפירי א"ל מנא לך ר"ל חזק פלוגי

פרק שביעי שקלים הערה

לחמיכות קטנות אלא הכשרות למכרן או לתת אותן לקדשה:
שחבשר מרובה. ואין חומשין בשכר לחמיכות קטנות אלא מבישלים אותו איכרים איכרים:
גב' ופריך לא זורבא. לא ה"ל למנח' למנחי אלא בזה הבית קדש דודאי מתרומות הלשכה נפל שהרי אין אדם רשאי לנכוס לשם כמעות זכורין בסדיקין:
חוקה שאין הכסף. הגוזר אין מוילא מעות מן הלשכה אלא אם כן מתחלף להכיל כל הגמלא בזה הבית חולין:
הסיע דעם. היסח הדעת מן הקדשים אע"י דפסולין טעוין עיבור זורה קודם שריפתו:
מסיפא אמרה כן. כלומר ממני' נמי דייקי:
ויאות. בתמיה וכי שפיר קאמרת דלמנח' בבתמי' אין הטעם משום היסח הדעת דכל שהוא בעזרה לא מיקרי היסח הדעת דליכא למיחש לשום טומאה והבא היינו טעמא דפסול שמה כבר נתעברה זורחו לפיכך טעון עיבור זורה ודאי אבל כל שנשפל בהיסח הדעת בודאי אפי' עיבור זורה אין לרי' לוקין עליה משום נבלה. דודאי נבלה חסיונות מוכרות לא ממש. דמותרות לאכול היו איכרים נבלות נבלות ממש דלוקין עליהם:
אם מיד אלד בשוגג. קשורות זו בזו מותרות דודאי נפלו חושש. ומסיפא אסורות כולן אבל אין לוקין עליו דכל קבוע כמחלה על מחלה דמי:
ולגמלאא סולנין אחר הרוב. דכל דפרשי מרובה פריש וכו'אלי טריפה הוא ולוקין עליו וכן אם הרוב כשריות אם פריש מותר אפילו באכילה:
נמנאל' ביד נכרי. בשר הנמנאל' ביד נכרי כאלו נמנאל' בזה"ר אם רוב טבחי ישראל מותר:
הוה מסמך. היה סמוך על רבי מנא וזהו נכרי א' חותך בשר מן הסוס ויואל' לחותך:
א"ל הא דלרי' נמנאל' ביד נכרי נמנאל' בשרי. ומותר אמאי ניחוש דלמנח' מן כהנתו חתך ואפי' מקולין וטבחי ישראל נינהו יש לאסורי:
א"ל הנכר אריי' רבי וואו שרלו הנכרי ויאל' מן הנקולין שבי ישראל כן מסמכין להסמיר:
חד בר גס וכו'. אדם אחד בציפורי הכן ליקח בשר מן הטבח ולא נמן לו:
א"ל לחד נכרי שיקח לו והצי' לו:
א"ל הרי בר גס לטבח לא לקסמי' בע"כ ממך שהנכרי הביא לו:
אמר. הטבח ולא בשר נבילה מכרתי לנכרי:
מעשה זה בא לפני רבי. ושאל לו אם נאמן הטבח לאסרו:
ואמר. רבי לאו כל כמיניה לאסור מקולין וציפורי וכן הוה הכשרו טריפה זו ביטם הבשר מותר:
רב ירד' לבבל ראה אותן שהן מקולין באיסור בשר לנתינו ביד נכרי והחמייר עליהם ואמר כל בשר שנמנעל מן העין וכדמסיק:

ובשעת הרגל שהבשר מרובה אף איברים מותרות:
גב' לא צורכה דלא בחר הבית קודש (א) רבי בא ר' חיה בשם רבי יוחנן חוקה שאין הכהן מוציא מן הלשכה מעות עד שהוא מחללן על הבהמה:
בשר שנמצא כו' רבי(ב) לעזר בשם ר' הושעיא (א)הסייע דעת מעון עיבור צורה א"ר הושעיה (א) מותני' אמרה כן תעובר צורתו ויצא לבית השריפה א"ר (ב)יוסי ויאות לאכלו אין את יכול שמה נתקלקל צורתו לפום כן צריך מימר תעובר צורתו ויצא לבית השריפה:
נמצא בגבולין וכו':
רבי קריספא בשם (ג)רבי יוסי ברבי חנינה איכרים נבילות לוקין עליהן משום נבילה מתניתא אמרה כן איכרי' נבילות וחתמיכות מותרות חתיכות מותרות (ג) לא במיש' ודכוותה איכרים נבילות לוקין עליהן משום נבילה **רבי קריספא בשם רבי יוסי ברבי חנינה (א)אם** היו מחרוזות מותרות תשע חנויות (ב) **מוכרות בשר נבילה ואחת מוכרת בשר שחוטתה נתחלפו לו חושש ולנמצאת הולכין** אחר הרוב (תשע"ג) **חנויות מוכרות בשר שחוטתה מוכרת בשר נבילה** נתחלפו לו חושש ולנמצאת הולכין אחר הרוב א"ר יוחנן הנמצא ביד נכרי כנמצא בפלטיא (רבי) לעזר בי רבי גויי' חזי' במסמך לר' מנא חמא לחד ארמאי מקבע' מן סוסיה ומפיך לברא א"ל (ג)הדא היא דאמר רבי יוחנן הנמצאה ביד נכרי כנמצא בפלטיא א"ל כן א"ר יוסי (ד)ר' יהון שראו אותו ויצא ממקולין של ישראל חד בר נש בציפורין אויל בעי מביבון קופר מן טבחה ולא ירב' ליה אמר ליה לחד רומי ואיתי' ליה א"ל לא נסבית על כרחיה א"ל ולא בשר דנבילה יהבית ליה רבי ירמיה בשם ר' חנינה מעשה(ה) בא לפני ר' ואמר לא כולא מיניה מיסר מקולין דציפורין רב נחת לחמן חמתון מקולין וחמור עליהן חד בר נש אויל בני

בירושלים ונחי' שלמים. כי שלמים נאכלים בכל ירושלים ולפיכך חוששין כבשר הנמנאל' שם אמא שור' שלמים ולכן דין קדש כשלמים:
זו זו. בין שנמנאל' בעזרה בין שנמנאל' בירושלים:
טעורא. פורקן שפסלו ודאי נותר ודכמרשר בגמרא ומה שיש טעמלת בין אם יהיה בשכר שור' או שלמים. היינו אם עבר אדם ונאכלו חמיכות הגמאלות בירושלים או כהן לחמיכות הגמאלות בעזרה אינס חייבים כלום שהן שלמים משא"כ איכרים הגמאלים בעזרה אם אכלן חייב שמה טעורא כליל:
בגבולין. בשאר מקומות:
איכרים נבלות. דמישקין שמה נבילה הוא ומכיו' להאכיל לחיות או למכור ואם הוא חמיכות לא חיישינן להכי דלין דרך להתוך חמיכות אלא מה שאולתין אותו בני אדם ואם כן בשר שחוטתו הוא ומותר באכילה ורייט דוקא בעיר זורחו ישראל' אבל עי' בעיר נכרים אסור ממתנא בשר שנמנעל מן העין:
בשעת מנא שחבשר מרובה. אלא בני אדם אין לריקין לתמכן חמיכות אלא שנמנעלן אותן ואפיוני ולפיכך אף איכרים מותרים:
גב' י"א ב"ש כרי ושושעיא היסח הדעת פסול וטעון עיבור זורה. כלומר דליכא למי"ד דס"ל היסח הדעת פסול הגוף היו שהוא מעלה בקדשים שנפסלים בכך ואפי' יואל אליהו ויאמר שלא נטמאלו כל אופן הימים שהסיון דעמו מהן אין שומעין לו ולכן מ"ד לא בעי עיבור זורה בפסול דהיסח הדעת ורבי הושעיא ס"ל כלידך מ"ד דהיסח הדעת פסול טומאה היו מחשש שמה נטמא ויכין דלא חויה' ליה שנמנעל אלא שחשא בעלתא לכן ח"א לשרפו כו' עיבור זורה שמה לא נטמא חזו' דלמך פסול וטעון עיבור זורה:
מסינ' אמרה כן פסובר זורחו ויאל' לניס' השריפה. וזי' ס"ד פסול הגוף הוה ל"י עיבור זורה:
ויאות. מפרש טעמא דמתמיחין דלמרי'ך עיבור זורה לשרוף והא גנידוק דדין דליכא בזה מילתא אלא ספק טומאה ומתמי' איירי בעזרה וק"ל כפסחים (י"ט ב') דעורה רה"ר לטומאה וכן ירושלים ג"כ ק"ל דהוי רה"ר כדלמחנין בעירובין (ק"ה ב') וק"ל דכל פסק בזה"ר טטור ומה לטורן עיבור זורה ולשרפו דלידיה דס"ל דפסול טומאה היו:
ולאכלו אי אפשר. גם דמחשש טומאה היו טטור ככה"ה אבל עי' לחוש שמה הוא טטור דהא בגמלא איירי ממני' חזו' שמה הקודש נתקלקל זורחו ושרפו אי את יוכל שמה לא נתקלקלה זורחו ולכן אי אפשר כי אסור מעובר זורחו ויאל' ליתא השריפה:
נמנאל' בגבולין כו' רבי קריספא כו' איכרי' נבלות לוקין כו'. ללא לאסור אכילה בלחוד משום חששא אלא דודאי נבילה ולוקין על אכילה דלצירין מוכיחים דודאי נבילה היא ומחכא להאכילן לחיות או למכרין לגברים או לזרקין ללשכה:
חסיכות מותרות. וי' לא ממש ומותרות משום שאין דרך נבילות לתמכן לחמיכות רק לבשר שחוטת ה"י באכירים נבילות ממש:
מחרוזות מותרות. קשורות בחוט לפי שאין דרך לחרוז נבילות ולכן אף איכרים מותרים בגבולין. ולי נראה דגם ארישא קאי בגמלא בעזרה וכדמתינא כתוספתא פרק במר' דמחילתין בשר שנמנאל' בעזרה מתחרזות מותרות שאין עושין בשר הקודש מתחרזות שע"ג אשפה ככל מקום אסור:
נתחלפו לו. היינו שלקח ואיטו יודע מחלזה מהן לקח ספיין אסור דכל קבוע כמחלה על מחלה דמי ופסק איסורא לחומורא:
ובגמלא. דמישקין שמה נבלה בקרקע בין החנויות:
אחר הרוב. דכל דפרשי מרובה פריש דריין דפרשי אין כאן קבוע:
הנמנאל' ביד נכרי כנמנאל' כנפולין. והולכין אחר הרוב וקמ"ל דלף ביד נכרי מותר והוא שרזו טבחי ישראל:
מסמכין לרבי מנא. שר' מנא היה בשען עליו:
בשעת מנא פסוסי. מחתך מן סוס שלו ונשאן לחות:
ה"ג לים הדא כו'. כלומר שגמלה דברי רבי יוחנן שהסיר גמלא ביד נכרי דהא רלתי שנכרי מוילא בשר נבילה:
הוא שראינו וכו'. שם חסין י"י ובההיא עובדא שרלתי לא יא' הנכרי ממקולין של ישראל:
קופר. בשר:
ולא מיטין לוי. שהיו שואלים זה לזה:
לחד ארמאי. לנכרי אחד שלקח מהטבח הזה בשר כמו שהיו רגילין טעמי ישראל ליתן לנכרי בשר שימכור ממקולין להשתכר זו ולטריפה ליכא למיחש דבתר רוב טבחי העיר שהם ישראל אולתין:
ולא נבסית ע"כ. שלא בלזקן לקחתו מבשר שר' לא בשר נבילה כו'. שנמתי לנכרי:
לא כולא מינה כו'. אינו נאמן זה הטבח לאסור מקולין של העיר וכי בשביל שזו הטבח הטעה את חבירו ומכר טריפה לנכרי למכר מקולין וחבירו לקח מהנכרי באסור כשביל זה ליקח בשר היום מן הנכרי ממקולין האילו ורוב נכמה העיר ישראל. ואכ"ה אימא כסוגיא בפרק גיד השנה כגבלי (ס' א') **נחא מסמך**. לבבל וראה אותן מקילין

וסס אליבא ארך מ"ד דחיק לשניי כן דהיא דעה דחורא לר' רבי' הרמב"ם שם הלכה ז' קרנן שגמלגל כחידאה דלא בהלכות כדדחיק כגבלי שם (ג' ב') הוי מנא ס"ל דלפי' פגול טעון עיבור זורה וכן נפסק למי"ד עדין עס כפסיוטו מעבור זורחו ומה מחוק לפי' פסק הרמב"ם כגל' פסולי המוקדשין פקח (י"ט הלכה ד') בשר הגמלא בעזרה איכרים עולות יו' והגמלא בירושלים הכל מעובר זורחו אלא ליתא חסות' מותר הוא תכז טעמא שמה נותר הוא כסוגיין דירושלמי וז' דמסקין טומאה ליתא למימר כגז' מקומות אלו לא בעזרה ולא בירושלים כדמבינא והאזין בעל משנה לנהך תכז שם שלא מלא דין או אלא רביט אם פסק כמ"ד היסח הדעת פסול טומאה או פסול הגוף ועיין למי"ד הרע"כ בתמתי' זו והיינו שכחז דלאכלא א"ל משום שכבר נפסקל בהיסח הדעת ונשאר כ"ע ועפי' מחי' דפרשי' דרבי הרמב"ם בזה הדין גופא מפורס' הוא דלר' היה פסק דהיסח הדעת טומאה אלא זורח כמעות חזו' דלמך פסול דמירושלמי והוא אלא כמ"כ דרש"י הרמב"ם ולא הרגיש בטעמו וביקע' גבז כבאן וכל עיין כגמא סוגיות ונדחק מאד:
חסיכות מותרות או כ"ל מותרות משום נבילה ולי' ס"ל מותרות באכילה דסתמא דסוגיין לרי' א"ל **לחד רובאי ואפיוני** לו'. כגבלי שם הואו כנחא דהוי א"ל לחבירי' א' חו' פסי' ממיא' א' חו' פסי' ממיא' א"ל חלי' משפירי שפירי א"ל מנא לך ר"ל חזק פלוגי